

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/473/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שיווק ומכירת הימורים בידי מי שאינו בעל היתר, פועל מטעמו או בפיקוחו), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 231 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 231(א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) הצעה, מכירה, פרסום או הפצה של כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231(א) יעשו רק על ידי בעל ההיתר או גוף הפועל מטעמו או בפיקוחו; שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את הכללים לפיקוח על הצעה, מכירה, פרסום או הפצה כאמור."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק העונשין, התשל"ז–1977, מאפשר מתן היתר מראש מאת שר האוצר או מי שהשר הסמיכו לכך לעריכת הגרלות או הימורים. כך, מפעל הפיס פועל על פי היתר מיוחד לעריכת הימורים מכח סעיף 231(א)(2) לחוק העונשין, וההיתר האחרון ניתן בשנת 2017 לתקופה של כחמש שנים (ילקוט הפרסומים 7449, י"ח בשבט התשע"ז, 14.2.2017, עמ' 3570).

ההיתר שניתן למפעל הפיס מותנה בקיומן של הוראות החוק, בנורמות של מנהל תקין ובמדיניות משרד האוצר לעניין עריכת הגרלות כפי שבאות לידי ביטוי בהיתר זה. בין היתר, מפעל הפיס מחויב למדיניות "משחקים באחריות", מדיניות שמטרתה לקדם הימורים תוך מזעור הנזק הנלווה לחברה ולקבוצות פגיעות ותוך התייחסות למגוון ההיבטים החברתיים המושפעים מהימורים, הכוללת גם תמיכה בפעילות הסברתית, מחקר וטיפול בהתמכרות להימורים ותוך מחויבות לתקנים בינלאומיים. נוסף על כך, על מפעל הפיס מוטלת החובה לשמור ולהגן על קטינים ועל אוכלוסיות פגיעות מפני ההשפעה השלילית של ההימורים, למנוע מהימורים להיות מקור להלבנת הון או פשיעה ולייעד את הרווחים למטרות ציבוריות. בעוד ישנם משווקים וזכיינים הקשורים ישירות למפעל הפיס, יש בשוק גם חברות פרטיות המפעילות מועדוני הגרלות והמשווקות מנוי להגרלות מפעל הפיס, שאינן כפופות למפעל הפיס ולכן אין פיקוח על

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

פעילותם לרבות על דרכי השיווק בהן נוקטות וסכומי העמלה מהזכייה אותם הן גובות מכספי הזכייה. כדי למנוע הצעה, מכירה, פרסום או הפצה של הימורים והגרלות בצורה לא מפוקחת ושלא בתנאי ההיתרים הניתנים לפי 231(א) למפעל הפיס או לגופים אחרים מוצע לקבוע כי פעולות כאמור ייעשו רק על ידי בעל ההיתר או גוף הפועל מטעמו ובפיקוחו. וכן מוצע להסמיך את שר האוצר להסדיר בתקנות את כללי הפיקוח על פעולות אלה. יצוין כי הוראות מעבר לעניין החוק המוצע, יקבעו במהלך דיוני הוועדה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1856/23 ; פ/726/24). הצעת החוק זהה לפ/726/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)